

עין משפט ונר מצוה

א נמי' פ"ט מה'ל מאכלות אסורות הל' כז טו"ע י"ד סימן לו סעיף בן:

ע ב מ"י פ"ה מה'ל מ"ומ הל' כז בט"ע א"ח ס"י תנא ס"א:

ג נמי' שם טו"ע ע' שם סעיף בן:

ע ד מ"י פ"ה מה'ל מ"ומ הל' כז סג' לאוין ע"ה טו"ע א"ח ס"י תנא סעיף ג:

ע ה מ"י שם הל' כז: טו"ע ע' שם סעיף ג: ע ו מ"י פ"ח מה'ל מאכלות אסורות הל' יט סג' לאוין קמ' טו"ע י"ד פ"י קל' סעיף ו:

ע ז ח מ"י פ"ה מה'ל תנן הל' כז סג' לאוין ע"ה טו"ע א"ח ס"י תנא סעיף ג:

ע ח מ"י שם טו"ע סעיף י:

ע ט י מ"י פ"ד מה'לכות תנן הל' ה טו"ע א"ח ס"י תנא ס"א:

פ כ שם סעיף ב:

מבואר רש"י

טשיין. טחין (ב"ב צא.) הני מאני דקוניא. חרס שמחפין עליהם עפרת שקורין פלונגל"ר זלע"ז (כתובות קז) כלי חרס מטפס דאכר (נ"י זג.) ירוקא לא תיבעי לך. דמשום דמל"ך, שיש בו קרקע מחפורת על זריף וזלע"ז טפי (שם). וחורירי. לפי שהעפרת מתליקה את החרס ואינו מענין ללעז, אכל הידוקים מעורר זריף שקורין א"ר"ם בתוך העפרת והוא עז ומתנבל את החרס וזולע, והכי חמין כמ"ל (שם) ע"ז (שם) דמל"ך וזלע"ז (כתובות קז). קרטופני. כקנים וסדקים (נ"י שם). דמדייתא. מועיל דפסיה מבחון מחמת זלעזותן (שם) (דף. והתורה העידה על כלי חרס. דמכ"י ישנא, דל"ן לו טרפה אלא שצריכ' (שם) זה תשמישו על ידי חמין. לענין תנן נשתמשו כל ימות השנה תנן זלע"ז טפי (שם).

רבינו חננאל

ואקשינן לרב נמי נסקיהו להני קדרות מבפנים ויבשל בהו. ומשני תנור היינו דרך תשמישו לאסוקי מבפנים, אבל קדרות אלה היינו אורחיהו, ואי אמרת ליה לאסקיהוהו מבפנים חאס עליהו, חאיש דלמא פקעי והלא עבדי, הלכך גורנין בהו. פירוש בוביא. כגון טגן של חרס שאופין עליו עגות. אי מליית גחלים ואחתיהו שפיר דמי למיפא עליה מצה. ואסקינא הסכינין וירוחיהו מגיעין ברותחין בכלי ראשון. פירוש. ביורה מלאה מים רותחין, והיא על גבי כירה רותחת. וכן ע"פ פירי, והוא התורוד שמעבר בין הקדרות ורותות. דקיימא לן כבולען כן פולטן, כשם שבליעתן ברותחין כן פליטתן ברותחין. ואסקינא הני מאני דקוניא. פירוש כלי

חרס מטליין שנשתמש בהן גוי אפילו בשאר ימות השנה אסורי לאשתמושי בהו ישראל, בין אוכמי בין חיוראי, וכל שכן ירוקי. ולא תימא הני דאית בהו קרטופני, כגון סדקין, אלא א"ע' דשיעי, כיון דמדיית, כשמשמשין בהן נעשים א' כשחורין, משחל שחלי. כלתו אסורי לאשתמש בהן כל ימות השנה וכל שכן בפסח. אבל הני מאני דקוניא דאשתמשו בהו גרים בין נסך שיה. כדריש מרימר דשרו א"ע'ג דחמין דאורייתא ויין נסך דרבנן וכל דתקין רבנן כעין דאורייתא תקון, חמץ בפסח תשמישו בחמין, הלכך לעולם אסור. אבל יין נסך תשמישו בצונן ב' ובהרתחה סגי להו. אמר רב זבדי הלכתא משמיה דשמואל כל הכלים של חרש שנשתמשו בהן בצונן משתמש בהן בפסה, חוץ מבית שאור, והוא כלי חרש שמצניעין בו שאור, מפני שחימוצו קשה ונבלע כח החימוץ בכלי. ובית חורסת דינו כדין בית שאור דאסור. אמר רבא באנאי דמשוהו בהו חמירא א"ע'ג דרוחי ושליט בהו איריא כבית שאור דמי ואסורי. ולא שרינן מאני דקוניא אלא חודשים, וכל שכן כלי חרס אחרים דלא שרו אלא חודשים. (ויקמ"ל דלא שרו בפסח אלא בכלי חרס חדשים). **מתני'** נכרי שהלוח את ישראל על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה: **גמ'** איתמר בעל חוב אביי אמר למפרע הוא גובה. והוא אצל הגוי וקבע לו זמן קודם הפסח. דכיון דעבר הזמן קציה הגוי ונעשה כחמצו של גוי. אייתמר בעל חוב, אביי אמר למפרע הוא גובה, מעות ההלואה, ואם מכר המלוה אל הקדיש נכסיו של לוח הוציע הזמן ולא פרעו נתברר כי מאותה העת של מלוה היו ומה שעשה מאותה העת עשוי. ורבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה, ומה שהקדשו או מכר המלוה לא עשה כלום מאותו העת שהקדיש לא היו שלו. הלא תראה שאילו היה לו ללוה מעות היה מסלקו למלוה במעות, ולא היה יכול לומר לו הקדיקע הוא קניו (לו) [לן]. תמצא כי עכשיו קנה הנכסים. אבל אם מכר הלוה הכל מורדם דאית מלוה וטריף, ואי אקדיש לוח חתי מלוה ופריק להנהו נכסי, נתתן בערכין פ"ו מוסיף עוד דינו ופודה

ל:

והלכתא אידי ואידי ברותחין, תימנה דתניא בתוספתא דע"ז הסכין והשפוד והאסכלא מלנגן בצאור וצפרק קמא דחולין (דף ח: ושם) אמר כגון שליכנה בצאור אלמא לריך ליצון ומירך ר"ת דלמר דירושלמי דמייירי בצכניס ארוכיס שזולין בהם

בשר דומיא דשפוד וכן ההוא דחולין

ועוד יש לחלק בין המירא בלע ובין איסורא בלע" דכמתקן רב אשי בשילהי מסכת ע"ז והא דמל"ך' להו רב אשי הכא ליצון מחמיר על זממו היה:
התורה העידה ע"ז ב"י חרס שאינו יוצא מידי דופיו

ע"זם דבתיב ביה ישרב. וא"ת מיפוק ליה דחזינן להו דמדייתי והיינו אחר הגעלה דאי לפני הגעלה שאר כלים נמי מדייתי וי"ל דלעולם מיירי קודם הגעלה וכמו שפ"ה בע"ז (דף לה.)

דמדייתא בחוץ וכיון דמדייתא מבחון בלעי טפי וא"ת והלא יוצא מידי דופיו ע"י כבשונות דבזנחים צ"י דס תלטא (דף ו. ושם) פריק וליהדרניהו לכבשונות ואמאי קדירות

במקדש ישצרו ומשני לפי שאין כבשונות צירושלים הא יש כבשונות שרו בחזרה לכבשונות וכן לעיל אמר (אבל) קדירה לא דלמא חיים עלה הא לאו הכי שרי קדירות צהיסק מצפנים וכן אמר אי מליא גומרי שפיר דמי ואור"ת דזה לא תשיב יוצא מידי דופיו כיון שהסקין נעשה ככלי חדש שכן דרך כלי חרס כשעושין אותו נותנא אותו ככשנן להסקין ווא"ת והכי מייתי ראיה מדכתיב ישצר דילמא גזירת הכמוב הוא דלפ"י תלאו בצאור התנור צעי הסם י' צבא צר חמא אי קפיד רחמנא אציסול בלא בלוע או לא י' וי"ל ו"ל דלכלי נחושט מועיל שטיפה ומריקא אפילו בציסול ובלוע א"כ מה שהקפיד בכלי חרס אציסול בלא בלוע היינו לפי שעשאו כציסול וכבלוע ולר"ת יש להקשות תנור שנטמא אמאי חולקין לשלשה כיון דחשיב כאלה וא' א' ליעבד ליה היסק ותו לא ונראה לרשב"א י' דמייירי צקדירה שאין דרכה להסיק כשמתחזירין אותה לכבשונות א' פנים חדשות צאו לכאן אצל תנור כל שעה ושעה מסיקו מצפנים ולאו כפנים חדשות דמי וארין צצירה:

באחריות

קשה דמי אמר רבא י' הני אגני דמחזוא הואיל ותדירי למילש בהו חמירא ומשהו בהו חמירא כבית שאור שחימוצו קשה דמי פשיטא מהו דתימא כיון דרויחא שליט בהו אוריא ולא בלעי קמ"ל: **מתני'** נכרי שהלוח את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהנאה י' ישראל שהלוח את נכרי על חמצו אחר הפסח אסור בהנאה: **גמ'** איתמר בעל חוב אביי אמר למפרע הוא גובה ורבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה כל היכא דאקדיש לוח וזבין לוח כולי עלמא לא פליגי דאתי מלוה וטריף

יוס פלוני גצה מנכסי והגיע זמן ולא פרע: אצי" אמר למפרע הוא גוצה. גצייתו שגצה עכשיו איגלאי מילתא דמשעה שהלוחו עמדו נכסיו הללו בחזקתו: **ורבא אמר**. אינן בחזקתו אלא מיכן ולהצא ולקמייה מפרש למאי נפקא מינה: **כל היכא דאקדיש לוח**. נכסיו בתוך הזמן: או **זבין לוח**. מוכרין לאחרים: **כולי עלמא לא פליגי**. אפילו לרבא דלמר עד עכשיו היו צרשות לוח מודה הוא דלין מכירתו לאחרים מכירה ואין הקדישו הקדש שהרי ממושכנין הן למלוה ואף על גב שהן שלו אינן צרשותו ורחמנא אמר (ויקרא ח: ושם) כי יקדיש את צימו קדש מה צימו צרשותו אף כל צרשותו (צ"מ א:). **דאסי מלוה וטריף**. מן הלקוחות צננס:

כל שעה פרק שני פסחים

טשין. לשון טח: **מאחר דאיסופצ רבא צר אסילאי**. ושמעינן דהיסק מועיל לכלי חרס קדירות צפסח אמאי ישצרו יסיקס ויתלנבו: **א"ל** רב מוקיס ליה לההוא דקתני עד שיוסק דמשמע הא הוסק שרי בתנור של מתכת אצל של חרס

דופיו לעולם: **חיים עלייהו**. ואי שרית ליה על ידי היסק פנים מורה היתירא וסמין אהיסק בחוץ: **צוילא**. כלי שהוא מרעפים שקורין טייל"ש ואופין ומטנגין בו ככר: **לדידי חדאא עבדא**. לזורכי עושין צכניס חדשים: **למר אפשר ליה**. שהרי עשיר אמה: **קסייהו צטינא**. להגן עלייה שלא ישרפם האור: **ופלנפא**. לא זריף לאותצניהו צנורא אלא פרזוליהו כי קסייהו נמי סגי להו צהגעל' צרותחין: **עז פרוה**. שמגיסין צו הקדירה: **כנולעו כך פולטו**. כנולעו מתוך כלי ראשון כך פולטו בכלי ראשון: **קונייא**. פלומי"ר צלע"ז ושל חרס הוא וטוח צצצר: **ירוקי**. עשויין מקרקע שחופרים ממנה לריף אלו"ם צלע"ז והוא עז וצולע לעולם: **ה"ג ירוקי לא סינעי** לך דודאי אסירי דמלרפי וצלע"ז. דמלרפי לריף: **קרטופני**. צקעים: **כי סינעי** לך דשיעי. שכן חלקים: **דמדייתא**. פולטין המשקין מדופן החיטון וצלע"ז טרשטעדט"ש וכיון דמדייתא דלאי בלעי והואיל וצלעי שוב אינן פולטין שהמורה העידה על כלי חרס שכיון צצלע אינו יוצא מידי דופיו לעולם שהרי בכלי עץ ומתכות כתב לך ישטף מעצירו צאש"י ומורק ושטוף"ג אצל בכלי חרס ישצב": **חמץ** תשמישו ע"י חמין כל השנה אצל יין נסך לא נשתמש צו אלא כונן: **צוס חרוסם**. כלי שנותמם צו צו חומץ ולא דבר שיש לו קיחוי ורגילין לימן צו קמח ועשוי לטבל צו

בשר כל ימות השנה והקמח מתחמץ מחמת הקיחוי ולשון חרוסת קיחוי אייגירוי"ש צלע"ז: **צוס שאור**. כלי שהאשה שורה ומנחת צו את השאור ונותנתו צצטיקא ופעמים שהוא שזהה שם צלילה: **אגני**. עריצות מיי"ץ: **בתנ"י נכרי שהלוח אם ישראל**. מעות על חמזו קודם הפסח ועצר עליו הפסח מותר בהגאה. ולקמייה [גא] בגמרלא מוקי לה כשהרהירו אלאו צציתו ושזהה אלא הנכרי כל ימות הפסח דכיון דמטא זמניה ולא פריעהו ממחוסר גוציינא נמי לא הוי שהרי אלאו תמן איגלאי מילתא למפרע דמשעה שהרהירו אלאו הוי דידיה: **ישראל שהלוח אם הנכרי צו**. נמי כיון דהרהירו אלאו ומטא זמניה ולא פריע' מההיא שעתא דאחפיה קס ליה צרשותיה: **גמ'** **צעל חוב**. המלוה את חצירו ושיעבד לו נכסיו שאם לא אפרע לך עד דאית לאבונא גבך ואנן ירתי' לה מטלטלי הוא, ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי. אמר רבא ואי שמעון פקח הוא, מגבי להו ליחמי קרקע בחוביהו, והדר שמעון תבע להו באחריות דקביל עליה אבהון וטורף ליה להאי ארעא מדורב חנמן, דאמר יוחים שגבדו קרקע בחובת אביהם בעל חוב חזור וגובה מוח. אי אמרת בשלמא רבא סבר למפרע הוא גובה שפיר, דאמרינן מחיי אבהון הות קניא הא ארעא דגבדו ליה בעיה, אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה וכי אילו זבני יחמי האינא ארעא משתעבדא לבעל חוב דאבהוה. ושענין הכא טעמא אחרינא הוא, דאמר להו שמעון ליתמי דראובן, בההיא שנתא דוקפן עלי אבוכון להני מעות מלוה כי היכי דאשתעבדי לאבוכון נמי כמי אשתעבדי לבעל חוב דיליה, כדר' נתן דחני מנין שמוציאין מן הלוח של ראובן ונותנין למלוה של ראובן, שנאמר ונתן לאשר אשם לו. ואקשי' לרבא ממתני' דקנינן נכרי שהלוח את ישראל על חמצו כו'. אי אמרת למפרע הוא גובה היינו דמותר בהנאה, דאמרינן מההיא שעתא דכרי ישראל חמיו על חמצו [לאן] ברשות ישראל קאי, וחמץ של גוי קרינא ביה, לפיכך שרי. אלא אי אמרת מכאן ולהבא אצל הגוי. לימא מחלוקת אביי ורבא כי הני תנאי היא ישראל שהלוח את הנכרי על חמצו וקבע לו זמן לפרעו אחר הפסח אינו עובר עליו, משום ר' מאיר אמרו עובר, מאי לאו בהא קא מפיילת תנא קמא סבר מיכן ולהבא הוא גובה ור' מאיר סבר למפרע הוא גובה. אי הכי אימא סיפא אבל נכרי שהלוח את ישראל על חמצו אחר הפסח דכרי הכל עובר, והא איפכא מביעי ליה. פירוש ר' מאיר דסבר למפרע הוא גובה בהא אינו עובר דהא קנייה גוי, ורבנן סברי מכאן ולהבא הוא גובה עובר דהא

חמצו של ישראל הוא.

מסורת הש"ס

א) נע"י מוס' צ"צ קי. ד"ה גטות; ב) ויכ"ל בערוך אלמנ' בוכחים אי' כויכא וכ"ה בשאלמות פ' גטות ס"י קל' וכ"ה בצריסות צ"ד ס"י לו, א) ע"ז לג: כתובות קז; ד) נע"ז לג.; ה) ו' ולקמן גט; ו) וימא' לא. יבמות יא. גיטין סד: סה. ע"ז לה. כבודות דג, א' ו' וצמדנ' לא, א) ויקרא א' ח' שם אומא רמ', ט) כיון דלכלל מהר"ם, י' י"ג דווקא,

הגהות הב"ח

א) גמרא הני סמי דפיסחא: ב) שם צע' מנייה ממרימר הני מלטי דקווא': ג) שם בלעי ואסורי מ"ט התורה העידה: ד) שם חמץ דאורייתא והא כל דתקון:

גליון הש"ס

גב' אי' בשנין. ועי' צ"צ קי ע"א מור"ה גטות:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א) תוס' ד"ה המורה העידה כי כיון דחשיב כאלה. נמחק מלת כאלה וצ"ל כאלה וי"ל דחשיב ע"י ההיסק ככלי אחר וי"ל בתוס' וצחם לו ע"א יע"ש:

הגהות מהר"י

לנדא

א) תוס' ד"ה המורה העידה וכו' כיון דחשיב כאלה. צ"ל כיון דחשיב כחדש:

לעני רש"י

טוילוי"ש. נפכים. פלומי"ר. לצפות בעופרת. אלו"ם. אלו"ם. טרשטעדט"ש [טרישטרישט"ש]. נוטף, כמכשע. אייגירוי"ש [איגיר"ם]. חמיות. מיי"ץ. צרבות (משארות, ארובים ללוש בהם את הצקצ).

מוסף תוספות

א. [ואף] דכי פליט, איסורא פליט, לא חמיר איסור, שבשעשעש [אניסור] לא הוה איסור בעיניה, שבתוך דופני הכלי היה בלבוט ומעולם לא היה איסור. רמ"י ע"ז עו. ב. ומיהו במקדש אית להו תקנתא דחכי אבל לדידן לא דריים עלייהו דלמא פקע. ר"ן ע' ה"ק"ף. ג. ואי טעמא משום בליעה מאי קא בעי רמ"ב חמ"א. חמ"א. כה"ש.

רבינו חננאל (המשכן)

את הנכסים אהלו. ומקשינן ומי אמר רבא הכי, והאמר' ארובין שכבר שדה לשמעון באחריות, וחקפן עליו במלוה ומת דראובן, ואתא בעל חוב

למטרף ששמעון, ופיסייה שמעון בווז, דינא הוא דלימורו בני ראובן לשמעון אגן מטלטלי שבק אבון גבך, כלומר האי מלוה דאית לאבונא גבך ואנן ירתי' לה מטלטלי הוא, ומטלטלי לבעל חוב לא משתעבדי. אמר רבא ואי שמעון פקח הוא, מגבי להו ליחמי קרקע בחוביהו, והדר שמעון תבע להו באחריות דקביל עליה אבהון וטורף ליה להאי ארעא מדורב חנמן, דאמר יוחים שגבדו קרקע בחובת אביהם בעל חוב חזור וגובה מוחן. אי אמרת בשלמא רבא סבר למפרע הוא גובה שפיר, דאמרינן מחיי אבהון הות קניא הא ארעא דגבדו ליה בעיה, אלא אי אמרת מכאן ולהבא הוא גובה וכי אילו זבני יחמי האינא ארעא משתעבדא לבעל חוב דאבהוה. ושענין הכא טעמא אחרינא הוא, דאמר להו שמעון ליתמי דראובן, בההיא שנתא דוקפן עלי אבוכון להני מעות מלוה כי היכי דאשתעבדי לאבוכון נמי כמי אשתעבדי לבעל חוב דיליה, כדר' נתן דחני מנין שמוציאין מן הלוח של ראובן ונותנין למלוה של ראובן, שנאמר ונתן לאשר אשם לו. ואקשי' לרבא ממתני' דקנינן נכרי שהלוח את ישראל על חמצו כו'. אי אמרת למפרע הוא גובה היינו דמותר בהנאה, דאמרינן מההיא שעתא דכרי ישראל חמיו על חמצו [לאן] ברשות ישראל קאי, וחמץ של גוי קרינא ביה, לפיכך שרי. ושענין מכאן ולהבא אצל הגוי. לימא מחלוקת אביי ורבא כי הני תנאי היא ישראל שהלוח את הנכרי על חמצו וקבע לו זמן לפרעו אחר הפסח אינו עובר עליו, משום ר' מאיר אמרו עובר, מאי לאו בהא קא מפיילת תנא קמא סבר מיכן ולהבא הוא גובה ור' מאיר סבר למפרע הוא גובה. אי הכי אימא סיפא אבל נכרי שהלוח את ישראל על חמצו אחר הפסח דכרי הכל עובר, והא איפכא מביעי ליה. פירוש ר' מאיר דסבר למפרע הוא גובה בהא אינו עובר דהא קנייה גוי, ורבנן סברי מכאן ולהבא הוא גובה עובר דהא

^[1] תימנה דתניא בתוספתא דע"ז הסכין והשפוד והאסכלא מלנגן בצאור וצפרק קמא דחולין (דף ח: ושם) אמר כגון שליכנה בצאור אלמא לריך ליצון ומירך ר"ת דלמר דירושלמי דמייירי בצכניס ארוכיס שזולין בהם

^[2] תימנה דתניא בתוספתא דע"ז הסכין והשפוד והאסכלא מלנגן בצאור וצפרק קמא דחולין (דף ח: ושם) אמר כגון שליכנה בצאור אלמא לריך ליצון ומירך ר"ת דלמר דירושלמי דמייירי בצכניס ארוכיס שזולין בהם

^[3] תימנה דתניא בתוספתא דע"ז הסכין והשפוד והאסכלא מלנגן בצאור וצפרק קמא דחולין (דף ח: ושם) אמר כגון שליכנה בצאור אלמא לריך ליצון ומירך ר"ת דלמר דירושלמי דמייירי בצכניס ארוכיס שזולין בהם

^[4] תימנה דתניא בתוספתא דע"ז הסכין והשפוד והאסכלא מלנגן בצאור וצפרק קמא דחולין (דף ח: ושם) אמר כגון שליכנה בצאור אלמא לריך ליצון ומירך ר"ת דלמר דירושלמי דמייירי בצכניס ארוכיס שזולין בהם